



משרד המשפטים

תיק: 3/12

לשכת מפקחת על רישום מקרקעין

חולון

1

התובעים: 1. עזבון המנוח יששכר – שי בלכיוב ז"ל

2. אליהו בלכיוב

3. מזל טובה בלכיוב

באמצעות ב"כ עו"ד אהוד חיים חגואל

מ"בית הפעמון" רח' התע"ש 20, כפר סבא, 44425

טלפון: 09-7442422 פקס: 09-7443454

- נגד -

הנתבעים: 1. פינחסוב יעקוב

2. פינחסוב דבורה

ע"י ב"כ עו"ד גיא פרל

רח' יגאל אלון 96 תל אביב 67897

פסק – דין

1. האם רשאים הנתבעים שהם בעלי דירה בבית משותף להקים את המעלית נושא ההליך ברכוש המשותף?

2. התובעים שהם מחזיקים מטעם הבעלים באחת מדירות הבית המשותף, מתנגדים להקמת המעלית ע"י הנתבעים, מהטעם שמדובר במעלית פרטית אשר אמורה לשרת את דירת הנתבעים בלבד וכן מאחר והמעלית המתוכננת פוגעת בדירתם פגיעה מהותית. הנתבעים, מנגד, טוענים כי מדובר במעלית שאמורה לשרת דירה נוספת בבית וכי המעלית אינה פוגעת בדירת התובעים פגיעה מהותית.

3. המדובר בבית המשותף המצוי ברח' מבצע סיני 12 חולון, הידוע גם כחלקה 285 בגוש 7161 (להלן: "הבית המשותף" או "הבית") המכיל 4 דירות: שתי דירות בקומת הקרקע ושתי דירות בקומה העליונה.



משרד המשפטים

תיק: 3/12

לשכת מפקחת על רישום מקרקעין

חולון

2

4. התובעים מתגוררים בדירה המצויה בקומת הקרקע ואילו הנתבעים מתגוררים מעליהם. שני בעלי הדירות האחרים הביעו הסכמה להקמת המעלית המתוכננת על ידי הנתבעים אך התובעים מתנגדים להקמתה.

5. בכתב התביעה נטען כי במסגרת ההיתר להרחבת דירתם תכננו הנתבעים גם מעלית פרטית. מעלית זו יכולה לשרת באופן סביר רק את דירת הנתבעים והתוואי המתוכנן לא יאפשר ליתר בעלי הדירות להתחבר אליה ולעשות בה שימוש.

לטענת התובעים, הדירות בקומת הקרקע ממילא אינן זקוקות למעלית ואילו החיבור לדירה העליונה הנוספת איננו סביר באשר המעלית המתוכננת אמורה להגיע לתוך דירת הנתבעים, ומכאן ששימוש בה יחייב כניסה לתוך דירתם הפרטית.

בנוסף נטען כי התקנת המעלית תגרום לדירת התובעים פגיעה מהותית שכן המעלית מתוכננת להיבנות במיקום הגובל בחלון חדר העתיד להיות מוקם על ידם במסגרת הרחבת דירתם המתוכננת. כמו כן נטען לפגיעה באוויר ובאור לחדרי דירת התובעים, אשר ייחסמו ע"י בניית המעלית.

6. מנגד טוענים הנתבעים כי ניתן היתר בניה כדין למעלית המתוכננת וכי מיקומה שונה בהתאם להחלטת הועדה לתכנון ובניה וזאת על מנת שלא ייפגע תכנון עתידי של דירת התובעים; המעלית עתידה להיות מוקמת בחלק החצר המוחזק על ידם באופן ייחודי ויכולה לשרת בנוסף לדירתם גם את הדירה העליונה הנוספת. הנתבעים טוענים כי בידם הרוב הדרוש עפ"י חוק המקרקעין לשם הקמת מעלית ברכוש המשותף וכי הנתבעים זקוקים למעלית עקב מצבו הרפואי של הנתבע; הנתבעים טענו בתחילה טענה חלופית לפיה הקמת המעלית מהווה "הרחבת דירה" ועל כן נדרש בעניין רוב מופחת, אך בהמשך חזרו בהם מטענה זו.

כאן המקום לציין כי אמנם הנתבעים ציינו כי המעלית נחוצה להם בשל מצבו הרפואי של הנתבע אך הנתבעים לא ביקשו להחיל את סעיף 59 לחוק המקרקעין (הדן



משרד המשפטים

תיק: 3/12

לשכת מפקחת על רישום מקרקעין

חולון

3

בהתאמות שונות ברכוש המשותף לאדם עם מוגבלות) על המעלית נושא ההליך ומשכך אינני נדרשת לשאלה זו.

הנתבעים מתחייבים בשמם ובשם יורשיהם ויורשי בנם ז"ל (שהוא הבעלים הרשום של הדירה) לשאת לבדם בהוצאות התקנת המעלית וכן בהוצאות תחזוקתה. הנתבעים טוענים כי התנגדות התובעים להקמת המעלית היא בבחינת שימוש לרעה בזכות כמשמעות מונח זה בחוק המקרקעין.

7. כדי להתרשם באופן בלתי אמצעי מטענות הצדדים קיימתי ביום 13.6.2012 ביקור במקום בנוכחות הצדדים ובאי כוחם.

להלן תמצית רשמיי מהביקור:

- א. הבית המשותף הוא בן 2 קומות.
- ב. חזיתו הצפונית של הבית פונה לרח' מבצע סיני חולון;
- ג. שביל מוביל אל חדר המדרגות של הבית כאשר משני צדדיו חלקי חצר מגודרים;
- ד. חלקי חצר שונים מגודרים ומוחזקים על ידי בעלי הדירות.
- ה. חדר המדרגות מוביל לדירות הבית.
- ו. התרשמתי כי מבנה חדר המדרגות קטן מידות וספק אם יוכל להכיל בתוכו מעלית.
- ז. אל דירת הנתבעים מובילות 20 מדרגות.



משרד המשפטים

תיק: 3/12

לשכת מפקחת על רישום מקרקעין

חולון

4

ח. חלקו המזרחי של הבית פונה לרחוב והוא מוקף גדר ובה קבוע שער חשמלי רחב. כשהשער החשמלי נפתח נחשפת רחבה מרוצפת ובה סככת חניה המשרתת את הנתבעים. הכניסה לחלק הדרומי מזרחי של החצר נעשתה באמצעות מפתח שהיה המצוי בידי הנתבעים. עוד נמצא בחלק זה של חצר הבית מחסן.

ט. בין חלק החצר המוחזק על ידי הנתבעים לבין דירת התובעים לרבות החצר המוחזקת על ידם מפרידה קורת בטון נמוכה שגובהה כ- 40 ס"מ. חלק זה של הבית משתקף במוצג 1/נ. במקור תוכננה המעלית בחלק המזרחי (בסמוך לעמוד המופיע בתמונה 1/נ מצד ימין) ברם, על פי החלטת הועדה לתכנון ובניה הועתק מיקומה לעמוד המערבי (מצוי בצד שמאל ב- 2/נ).

י. המעלית המתוכננת אמורה להיבנות בחלקו הדרומי של הבית בצמוד לקיר החיצוני הגובל בהרחבה המתוכננת של דירת התובעים.

יא. המעלית תוכננה כך שהיא מובילה מהחניה המצויה בשימושם של הנתבעים אל מרפסת דירתם המצויה בסמוך למטבח (מרפסת זו עתידה להיות מורחבת גם כן במסגרת היתר הבניה).

יב. שימוש בעל דירה נוספת במעלית זו יחייב, אם כן, כניסה לחצר המגודרת שבשימוש הנתבעים, כניסה לתוך דירתם, מעבר דרך המרפסת וממנה לחדר המטבח, משם אל מבואת הכניסה, לאחריה יציאה מדירת הנתבעים אל חדר המדרגות ומשם מעבר לדירה האחרת.

8. בדיון ההוכחות שהתקיים לפני העידו הצדדים וכן בעלי דירות אחרות בבית, הצדדים סיכמו טענותיהם בכתב ואף השיבו לסיכומי הצד האחר.



משרד המשפטים

תיק: 3/12

לשכת מפקחת על רישום מקרקעין

חולון

5

9. בסיכומיהם חזרו הצדדים על עיקרי עמדותיהם כפי שהועלו בכתבי הטענות; התובעים הדגישו את היות המעלית המתוכננת פרטית ועל כן מצריכה הסכמת כל בעלי הדירות בבית; לטענתם אין להחיל את סעיף 159 לחוק המקרקעין על המקרה היות והסעיף עוסק במעלית המהווה רכוש משותף. חיזוק לכך הם מוצאים בעובדה שהנתבעים התחייבו לשאת לבדם בכל הוצאות התקנתה ואחזקתה. ומכל מקום טוענים הם כי המעלית המתוכננת פוגעת פגיעה מהותית בדירתם (אור אוויר ורעש). הנתבעים שבו וטענו כי מדובר במעלית משותפת וכי יש להם את הרוב הדרוש עפ"י חוק להקמתה וכי אין כל פגיעה מהותית בתובעים.

דיון והכרעה:

10. תיקון מס' 19, התשנ"ו – 1996 לחוק המקרקעין שינה את המצב המשפטי שהיה נהוג קודם לכן ולפיו הקמת מעלית בבית משותף חייבה הסכמת כל בעלי הדירות ודי היה בהתנגדות של בעל דירה יחידה כדי שלא תתאפשר הקמת מעלית בבית משותף.

11. כיום, על פי סעיף 159 לחוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969 (להלן: "החוק") רשאים בעלי דירות אשר שני שלישים מדירות הבית בבעלותם להחליט באסיפה כללית על התקנת מעלית ברכוש המשותף ובתנאים המופיעים בסעיף 59 ו' כדלקמן:

"(א) בעלי דירות שבבעלותם שני שלישים מהדירות בבית המשותף, רשאים להחליט באסיפה הכללית על התקנת מעלית ברכוש המשותף, אם נתקיימו תנאים אלה:

(1) ניתן לקבל היתר בניה להתקנת המעלית לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965;

(2) ניתן להתקין את המעלית באופן שלא יהיה בו כדי לגרום פגיעה מהותית בדירות האחרות או בחלקן, ברכוש המשותף או בחזות הבית.

(ב) (1) בעלי הדירות המחליטים על התקנת המעלית ישאו בהוצאות התקנתה, ורשאים הם להסכים כי רק מקצתם



משרד המשפטים

תיק: 3/12

לשכת מפקחת על רישום מקרקעין

חולון

6

ישאו בהוצאות כאמור;

(2) בעלי הדירות בקומת הקרקע לא ישאו בהוצאות התקנת

המעלית, אף אם הם נמנים עם המחליטים להתקינה;

(3) כל בעלי הדירות יהיו חייבים להשתתף בהוצאות

החזקתה והפעלתה של המעלית;

(4) התשלומים שבהם ישאו בעלי הדירות לפי סעיף קטן

זה, יהיו בהתאם ליחס שבין שטח רצפת כל דירה לבין

שטח הרצפה של כל הדירות שבעליהן נושאים באותם

התשלומים.

(ג) (1) בעלי הדירות רשאים לקבוע, בתקנון מוסכם, כי הוראות

סעיף זה לא יחולו עליהם;

(2) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראה מיוחדת

הקיימת בתקנון מוסכם בדבר התקנת מעלית.

(ד) (1) ההוראות בפרק ו' סימן ד' יחולו על הדיון לפי סעיף זה

בפני המפקח, בשינויים המחוייבים;

(2) המפקח רשאי להורות על ביטול החלטה שהתקבלה לפי סעיף זה,

על שינויה או על התנייתה בתנאים, לרבות בפיצוי, הכל כפי שימצא

לנכון. "

12. התיקון, הכולל בחובו הפחתה של הרוב הדרוש, נעשה כאשר לנגד עיני המחוקק

עמדה החשיבות של הקמת מתקן חיוני אשר בו יוכלו לעשות שימוש כל בעלי הדירות

בבית או מרביתם.

סעיף החוק אמנם אינו נוקט בלשון "מעלית משותפת" אלא "מעלית" בלבד אך ברי

כי אין הכוונה למעלית פרטית, (דהיינו מעלית המיועדת לשרת דירה אחת בלבד) אלא

במעלית שנועדה להיות רכוש משותף (קרי: מיועדת לשמש את כל בעלי הדירות או

מרביתם וראו לעניין זה הגדרת רכוש משותף בסעיף 52 לחוק המקרקעין, תשכ"ט –

1969).



משרד המשפטים

לשכת מפקחת על רישום מקרקעין

תיק: 3/12

חולון

7

פרשנות זו נלמדת הן מהסעיף הנוגע להוצאות החזקתה של המעלית המחיל את חובת ההחזקה על כל בעלי הדירות, והן מתכלית החוק שנועד להיטיב עם בעלי הדירות ולצמצם את זכות הוטו של היחיד בהחלטות שמיטיבות, למצער, עם מרבית בעלי הדירות.

13. מאחר ואין מחלוקת כי המעלית אותה מבקשים הנתבעים להקים היא מתקן אשר מיועד להבנות על גבי הרכוש המשותף איני מוצאת שיש מקום לדון באם אותו רכוש משותף מוחזק כדין באופן ייחודי על ידי הנתבעים - אם לאו. הטעם לכך נעוץ בעובדה שבין אם מדובר ברכוש משותף ללא חזקה ייחודית ובין אם מדובר ברכוש משותף בו עושה בעל דירה שימוש ייחודי (כדין או שלא כדין), אין בחזקה ובשימוש, אפילו היו ייחודיים כדי להקנות לנהנה זכויות קנייניות באותו החלק.

14. מחומר הראיות שבא בפניי נחה דעתי כי המעלית המתוכננת על ידי הנתבעים, אשר לגביה ניתן היתר בניה, אינה מהווה מעלית משותפת כמשמעות סעיף 59' לחוק המקרקעין, אלא מעלית פרטית;

להלן נימוקי החלטתי:

א. מעלית משותפת במובן הסעיף הנ"ל היא מעלית שעונה על הגדרת המונח "רכוש משותף" בסעיף 52 לחוק המקרקעין, דהיינו מתקן המיועד לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם.

ב. המעלית הנדונה לא נועדה מהבחינה הפיזית לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם. המעלית, לרבות פתחי הכניסה והיציאה ממנה, מצויים בתחום דירת הנתבעים או בשטחים המוחזקים על ידם (מבלי שאנקוט עמדה באשר לחוקיות חזקה זו מאחר ואין, כאמור, הדבר נדרש לענייננו).



משרד המשפטים

לשכת מפקחת על רישום מקרקעין

תיק: 3/12

חולון

8

ג. מביקורי במקום שוכנעתי כי אפשרות השימוש של בעל הדירה העליונה הנוספת היא אפשרות שאיננה ריאלית באשר היא מחייבת כניסה לחצר המוחזקת על ידי הנתבעים וכן לדירתם. הנתבעים ובעל הדירה הנוספת אמנם הדגישו כי הדבר אפשרי אך דעתי היא כי הדברים נאמרו מן השפה אל החוץ בלבד שכן גישה לדירה המתאפשרת רק מתוך דירה אחרת, לאו גישה היא.

ד. במעלית שנבנית מכוח סעיף 159' לחוק – אמורים להשתתף בהוצאות האחזקה וההפעלה כל בעלי הדירות בין שהסכימו להקמת המעלית ובין שלא הסכימו להקמתה. הוראה זו יש בה כדי להבטיח כי בעל דירה ייתן הסכמתו רק כאשר אכן מדובר במעלית משותפת ולא ייתן הסכמתו כאשר עסקינן במעלית פרטית במסווה של מעלית משותפת. בעלי הדירות רשאים אמנם להתנות על אופן חלוקת שיעור ההוצאות אך דעתי היא כי לא בכדי לקחו הנתבעים על עצמם לשאת במלוא הוצאות הקמת המעלית ומלוא הוצאות החזקה מקום שהחוק קבע כי בחיובים אלו יישאו כל בעלי הדירות, וכי יש בעובדה זו, במצטבר לעובדות שתוארו לעיל, כדי ללמדנו כי המעלית היא אכן מעלית פרטית.

15. משהגעתי למסקנה כי המעלית איננה רכוש משותף אלא מתקן פרטי אותו מבקשים הנתבעים להקים ברכוש המשותף, אזי הקמתה טעונה הסכמה של כל בעלי הדירות, דהיינו גם הסכמת התובעים, כאשר אין חולק כי זו לא ניתנה בשום שלב. לנוכח מסקנה זו איני מוצאת להידרש לשאלה באם הקמת המעלית מהווה פגיעה מהותית בדירת התובעים אם לאו.

16. אציין כי לא שוכנעתי כי התנגדות התובעים עולה כדי שימוש לרעה בזכות כטענת הנתבעים. התובעים הביעו הסכמה עקרונית להקמת מעלית ומעליון בחדר המדרגות (ראו עמ' 3 לפרוטוקול מיום 13.6.12) בתנאי שזו לא תגרע משטח דירתם. התנגדותם



משרד המשפטים

תיק: 3/12

לשכת מפקחת על רישום מקרקעין

חולון

9

להקמת המעלית בסמוך להרחבה המתוכננת של דירתם לגיטימית בעיניי ואינה עולה כדי שימוש לרעה בזכותם כבעלים (או מחזיקים מטעמו).

17. לא מצאתי גם לדון בחלופה אחרת למיקום המעלית שהוצגה על ידי הנתבעים בסיכומיהם הן מאחר והצעה זו טרם קיבלה את אישור המוסד התכנוני ואת הסכמת בעלי הדירות בבית והן לנוכח השלב המאוחר בו הועלתה. בנסיבות אלו המעלית העומדת לדיון היא המעלית אשר תוכננה ואושרה כאמור על ידי הועדה בלבד (ראו בעניין זה נוסח סעיף 59 ו' לחוק המחיל את הסעיף רק מקום בו "ניתן לקבל היתר בניה להתקנת המעלית לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965").

18. אשר על כן, אני מקבלת את התביעה ומורה לנתבעים להימנע מבניית המעלית אשר לגביה ניתן אישור על ידי מוסד התכנון.

19. הנתבעים ישלמו לתובעים יחד באמצעות בא כוחם, הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 4,000 ₪. סכום שלא ישולם בתוך 30 יום מיום מתן פסק הדין, יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (2.1.12) ועד התשלום המלא בפועל.

ניתן היום, י"א אלול תשע"ב (29 אוגוסט 2012) בהעדר. עותק יומצא.

דגנית קציר- ברין
מפקחת על רישום מקרקעין
חולון